

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 810 del 05/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 373 del 05/12/2023

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento fornitura di fioriere per la riqualificazione di Piazza Duomo - Ditta AgriGarden Vivai Cossari srl.-

CIG (SMARTCIG): Z523D9FD63 **IMPEGNO:** 446 **Cap.** 205 - **Cod.** 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-l'Amministrazione Comunale intende migliorare la qualità ed il decoro urbano attraverso l'acquisto di fioriere costituenti elemento di arredo cittadino;

-pertanto, per rendere più accogliente e decorosa la principale piazza della Città, piazza Duomo, anche in prossimità dell'ormai imminente festività natalizia, si rende opportuno definire l'acquisto di nuovi vasi al fine di garantire un miglioramento dell'arredo urbano;

-tra le ditte operanti nel settore, per le vie brevi, è stata contattata la ditta AgriGarden Vivai Cossari srl di Roccelletta di Borgia (CZ), qualificata in materia di lavori e servizi attinenti ad attività di sistemazione e manutenzione agraria, aree verdi e del territorio, che si è detta disponibile alla fornitura di cui all'oggetto, presentando apposito preventivo, di complessive € 1.205,50 IVA compresa al 22%;

-per garantire la fornitura in oggetto, necessita provvedere all'impegno della spesa di € 1.205,50 IVA compresa al 22% sul Cap. 205 - Cod. 0501202 nel bilancio corrente;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti, in particolare la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

-il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Constatato che a seguito di un'indagine esplorativa è stata acquisita la proposta del seguente operatore economico: AgriGarden Vivai Cossari srl di Roccelletta di Borgia (CZ);

Considerato che:

-dopo verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta AgriGarden Vivai Cossari srl in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

-i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

-in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 1.205,50 IVA compresa al 22%;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura di fioriere;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di fioriere;
- il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che il CIG (SMARTCIG) relativo all'affidamento è Z523D9FD63;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta AgriGarden Vivai Cossari srl, con sede in via Risorgimento n° 61 a Roccelletta di Borgia (CZ) P.I. 02382990790, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_39912618 con scadenza validità al 07/12/2023;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di fioriere per la riqualificazione di Piazza Duomo, alla ditta Vivai Cossari srl, con sede in via Risorgimento n° 61 a Roccelletta di Borgia (CZ) P.I. 02382990790;
2. di impegnare la spesa di € 1.205,50 IVA compresa al 22%, sul Cap. 205- Cod. 0501202 del bilancio corrente;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è Z523D9FD63;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;

7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
9. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 205 – Cod. 0501202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)